

163

KHAIREEL AZLEE B. ABDUL AZIZ (Perayu 1)

NOR SUFIA BT. JOHARI (Perayu 2)

lawan

KETUA PENDAKWA SYARIE SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd Naim bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), pada 20 September 2019 / 20 Muharam 1441H]

Kes Rayuan No. 10000-143-0006-2017 & 10000-143-0007-2017

[Rayuan Kesalahan Khalwat di bawah seksyen 29 (a) & (b) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Pegum Syarie Pemohon : Zulkifli b. Che Yong dan Syamimi bt. Ab. Rahman daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

Responden : Tuan Abu Bakar b. Mohd. Daud, Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Perayu 1 adalah Khaireel Azlee b. Abdul Aziz dan Perayu 2, Nor Sufia bt. Johari (selepas ini disebut '*Perayu-Perayu*'). Pada 27/1/2016, Perayu-Perayu telah didakwa di Mahkamah Rendah Syariah [MRS] Daerah Sepang atas kesalahan khalwat masing-masing di bawah seksyen 29(a) dan 29(b) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 [*Enakmen No. 9 Tahun 1995*].

[2] Tuan Hakim Bicara MRS telah mensabitkan kesalahan Perayu-Perayu di atas pengakuan bersalah mereka dan telah menjatuhkan hukuman ke atas semua Perayu-Perayu dengan hukuman seperti berikut;-

- i. Perayu 1 dihukum denda sebanyak RM1500.00 atau 30 hari penjara jika gagal membayar denda DAN penjara selama 20 hari.
- ii. Perayu 2 dihukum denda sebanyak RM1200.00 atau 28 hari penjara jika gagal membayar denda DAN penjara selama 18 hari.

[3] Perayu-Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah(Rayuan) [**MTS Rayuan**] dan pada 15/11/2016, YA Hakim MTS Rayuan telah membuat perintah seperti berikut;-

- i. Rayuan perayu-Perayu ditolak.
- ii. Hukuman penjara selama 20 hari bagi Perayu 1 dikekalkan.
- iii. Hukuman penjara selama 18 hari bagi Perayu 2 diubah kepada 20 hari penjara.

[4] Perayu-Perayu seterusnya telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan suatu kebenaran memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah dan pada 24/7/2017, Mahkamah Rayuan Syariah telah meluluskan permohonan kebenaran merayu tersebut. Perayu-Perayu hanya dibenarkan untuk membawa satu isu sahaja di dalam rayuan ini iaitu;- **Sama ada faktor-faktor peringanan hukuman telah dipertimbangkan Hakim Rayuan di**

Mahkamah Tinggi Syariah sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Perayu-Perayu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Dalam kes ini, Perayu-Perayu telah membuat pengakuan bersalah, maka rayuan yang boleh dibuat hanyalah berkenaan takat hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Bicara. Ini jelas diperuntukan di dalam seksyen 136 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Persoalan utama yang berbangkit dalam rayuan ini adalah sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah di dalam kes kebenaran merayu sebelum ini iaitu sama ada faktor-faktor peringanan hukuman telah dipertimbangkan oleh YA Hakim MTS Rayuan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Perayu-Perayu.

[6] Perayu-Perayu berhujah YA Hakim MTS Rayuan telah terkhilaf apabila gagal memberikan pertimbangan kepada faktor-faktor peringanan hukuman yang dibangkitkan oleh Perayu-Perayu apabila menolak rayuan dan mengekalkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Rendah Syariah. Menurut Perayu-Perayu, YA Hakim MTS Rayuan telah gagal memilih hukuman yang sesuai berdasarkan pilihan ringan-berat hukuman yang sewajarnya dimulai dengan hukuman denda berdasarkan prinsip-prinsip hukuman takzir.

[7] Responden pula berhujah bahawa YA Hakim MTS Rayuan sama sekali tidak terkhilaf kerana faktor-faktor peringanan hukuman telahpun diulas dan

diambil kira sebelum memutuskan rayuan Perayu-Perayu ditolak. Responden berhujah berdasarkan kes *Samsudin Ali lwn. Pendakwa Raya*[2010]9 *MLJ238* bahawa Mahkamah Rayuan tidak akan campurtangan dalam perintah dan hukuman Hakim Bicara apabila Perayu gagal mengemukakan alasan yang mencukupi tentang kekhilafan Hakim Bicara di dalam penggunaan prinsip-prinsip hukuman.

[8] Kami telah meneliti penghujahan kedua-dua pihak dan juga alasan penghakiman YA Hakim MTS Rayuan. Kami mendapati bahawa YA Hakim MTS Rayuan telahpun mengulas berkenaan dengan faktor-faktor peringanan hukuman tersebut. Namun demikian, pada hemat kami hukuman yang telah diberikan oleh Mahkamah Bicara iaitu denda dan penjara yang kemudiannya dikekalkan oleh MTS Rayuan adalah keras dan berlebih-lebihan.

[9] Kami merujuk kepada kes *Mohd. Ibrahim b. Mohd. Sharif lwn Pendakwa Syarie Pulau Pinang* [1998] *JH13(2) 212* yang menyatakan bahawa Mahkamah Rayuan boleh mengubah sesuatu keputusan mahkamah bawahan sekiranya mahkamah tersebut tersilap pada prinsip menjatuhkan hukuman ataupun hukuman itu terlalu berlebihan. Di dalam kes ini, kami mengesahkan bahawa Mahkamah Bicara adalah betul pada prinsipnya ketika menjatuhkan hukuman, tetapi hukuman tersebut pada hemat kami adalah terlalu berlebihan. Berikut adalah pernyataan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pulau Pinang di dalam kes *Mohd. Ibrahim b. Mohd. Sharif* :-

“Mengenal rayuan terhadap hukuman, prinsip yang dipakai di Mahkamah Sivil ialah bahawa Mahkamah Rayuan tidak akan mengubah

hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap pada prinsipnya atau hukuman itu terlalu berlebihan”

- [10] Kami turut memetik pandangan Dr. Abdul Qadir Audah dalam *Kitab al-Tasyri' al-Jinaie al-Islami, Jilid 1 hlm. 615* iaitu seperti berikut :-

أما فى القسم الثانى فتترك الشريعة الحرية للقاضى فى اختيار العقوبة الملائمة من بين مجموعة من العقوبات ، كما تترك له تقدير كمية العقوبة اللازمة وتقدير ظروف الجريمة وظروف المجرم ، فإن رأى أن ظروف الجريمة وظروف المجرم لا تقتضى التخفيف عاقب المجرم بما تستحقه جريمته ، وإن رأى ظروف الجانى تقتضى عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه وسيرته وأخلاقه ، وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضى التشديد وظروف الجانى تقتضى التخفيف توسط بين الأمرين فلم يغلظ العقوبة ولم يخففها.

Maksudnya:

“Adapun bagi kesalahan-kesalahan takzir, syariat memberi kebebasan kepada hakim di dalam memilih hukuman yang sesuai di antara sekumpulan hukuman. Sebagaimana juga diberikan kebebasan kepada hakim di dalam menetapkan kadar hukuman dan kebebasan menentukan pemilihan hal keadaan jenayah dan hal keadaan penjenayah (dalam persoalan meringan atau memberatkan hukuman).”

“Sekiranya hakim berpendapat bahawa hal keadaan jenayah dan hal keadaan penjenayah tidak menghendaki peringanan, maka hakim hendaklah menghukum penjenayah mengikut

hukuman yang selayaknya dengan jenayah yang dilakukannya. Sekiranya hakim berpendapat hal keadaan penjenayah menghendaki peringanan hukuman, maka hakim hendaklah menghukum dengan hukuman yang sesuai dengan keperibadiannya, hal keadaannya dan hal keadaan kehidupannya serta akhlaknya.”

“Sekiranya pula bahawa hal keadaan jenayah menghendaki pemberatan hukuman, sedangkan hal keadaan penjenayah menghendaki ia diringankan, maka hakim hendaklah menghukum dengan hukuman pertengahan, dia tidak boleh memberatkan hukuman dan tidak juga boleh meringankannya.”

[11] Faktor-faktor peringanan hukuman (kesalahan kali pertama, pengakuan salah, keinsafan Perayu dan kesan hukuman ke atas Perayu) secara umumnya diterima oleh Mahkamah-Mahkamah syariah sebagai faktor peringanan hukuman. Ulasan berkenaan faktor-faktor ini telahpun diberi oleh Mahkamah ini sebelum ini dalam kes ***Mohd. Ridwan b. Tokiri & Seorang Lagi lwn Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(2).***

[12] Dalam kes ***Zarina Mahamad Budi lwn Ketua Pendakwa Syarie Pulau Pinang [2006] JH22(1) 127*** keinsafan Perayu sebagai faktor peringanan telah menjadi prinsip yang telah diterima oleh Mahkamah Syariah dalam menentukan hukuman. Manakala dalam kes ***Moktar Bin Radin lwn Pendakwa Syarie Selangor [2011] JH32(1) 69*** dan ***Kamaluddin bin Ibrahim lwn Ketua Pendakwa Syarie [2009] JH29(1) 27***, faktor

kesalahan kali pertama telah ditimbangkan oleh Mahkamah sebagai faktor peringanan.

[13] Dalam kes ini, Perayu-Perayu telah mengaku salah terhadap pertuduhan yang dikenakan. Pengakuan salah Perayu-Perayu sebagai Tertuduh tersebut telah membantu, sama ada dari segi menjimatkan masa dan tenaga pihak yang terbabit termasuklah pihak Mahkamah sendiri dalam memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Selain dari itu kesalahan ini juga adalah kesalahan kali pertama Perayu-Perayu. Kami berpendapat adalah sewajarnya persoalan pengakuan bersalah, keinsafan dan kesalahan kali pertama diberi pertimbangan dalam menentukan hukuman ke atas Perayu-Perayu. Kami berpendapat Perayu-Perayu sewajarnya juga diberi peluang atas keinsafannya.

[14] Pada hemat kami, pendapat YA Hakim Bicara yang telah menyifatkan keperluan mengenakan hukuman berat ke atas Perayu-Perayu iaitu kombinasi denda dan penjara adalah tidak berpandukan kepada fakta kes yang berada di hadapannya. Oleh yang demikian di dalam isu ini kami bersetuju bahawa hukuman penjara selama 20 hari terhadap Perayu-Perayu tidak mempunyai cukup justifikasi dari sudut perundangan dan tiada kewajaran yang munasabah, maka ianya memerlukan kami campur tangan.

[15] Manakala kadar denda yang diputuskan sebanyak RM1500.00 terhadap Perayu 1 dan RM 1200.00 terhadap Perayu 2, walaupun ianya adalah dalam lingkungan undang-undang yang sah, kami berpendapat kadar tersebut adalah satu kadar yang terlalu rendah bagi memberi pengajaran

kepada Perayu-Perayu. Berdasarkan sekyen 29 Enakmen Jenayah Syariah 2003, Perayu-Perayu boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM 3000,00. Oleh yang demikian, kami akan campurtangan bagi menetapkan denda yang bersesuaian terhadap kesalahan yang dilakukan Perayu-Perayu.

[16] Sebagai kesimpulannya, kami berpendapat hukuman kombinasi diantara denda dan penjara adalah tidak sesuai dan menjadikan hukuman-hukuman yang dijatuhkan ke atas Perayu-Perayu adalah berlebih-lebihan. Ini mewajarkan kami campurtangan dalam menentukan hukuman yang setimpal terhadap Perayu-Perayu.

KEPUTUSAN

Setelah meneliti Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan serta hujah kedua-dua belah pihak, maka kami memutuskan seperti berikut:

- [1] Rayuan Perayu-Perayu diterima.
- [2] Hukuman penjara 20 hari ke atas Perayu-Perayu **DIKETEPIKAN**.
- [3] Hukuman denda RM 1500.00 terhadap Perayu 1 dan RM 1200.00 terhadap Perayu 2 **di pinda kepada RM 2000.00 terhadap kedua-dua Perayu**. Jika gagal bayar denda Perayu-Perayu hendaklah dipenjara selama satu (1) bulan.

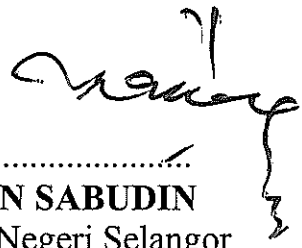
Dibaca dan ditandatangani oleh:

- 
- 1. **YAA DATO' DR. MOHD NAIM BIN MOKHTAR**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
- 2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
- 3. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

